

第6回

ないかく　さいばんしょ 内閣と裁判所

さいばんしょ
最高裁判所

国会議事堂

しやうけつ　かんさうかい
省庁の集まる官庁街

こくのかほう・ぎやうせい・しやうほうのきかんがしまるえいだちょう・霞が関周辺（東京都）

せいふ　せいふ 小さな政府と大きな政府

政府の役割を、治安の維持（安全保障や警察）など最小限にとどめるべきという考え方があります。このような政府を「小さな政府」といいます。これに対して、人々の暮らしを安定させるには、社会保障や教育の整備、雇用の維持など、多くの役割を政府にもたせる必要があるという考え方が生まれました。このような政府を「大きな政府」といいます。

「小さな政府」は、仕事をできるだけ企業にまかせようとします。民営化をすすめ、規制をゆるめます。すると、政府の支出が減るので、国民が納める税金を減らすことができます。しかし、企業にまかせると、利益が見込めなければ仕事が行われなくなる可能性もあります。一方、すべての人に一定の公共サービスを政府自身で提供する場合は、支出も増え、国民が納める税金も増えていくことになると思われます。現代では、国によって、または同じ国内でも政党によって、政府にもたせる役割をどう考えるかについての主張は異なっています。

1 内閣

(1) 内閣の地位

国会が決めた法律や予算にもとづいて、政治を行うことを行政といいます。日本国憲法第65条には「行政権は内閣に属する」と定められています。

(2) 内閣のしくみ

① 構成……内閣は、内閣総理大臣とその他の国务大臣で構成されます。内閣総理大臣は国會議員の中から国会が指名し、天皇が任命します。国务大臣は内閣総理大臣によって任命されます。その過半数は国會議員でなければなりません。また、内閣総理大臣も国务大臣も文民（軍人でない人）でなければなりません。国务大臣の多くは、財務大臣や外務大臣のように、財務省や外務省など、省庁の責任者となります。

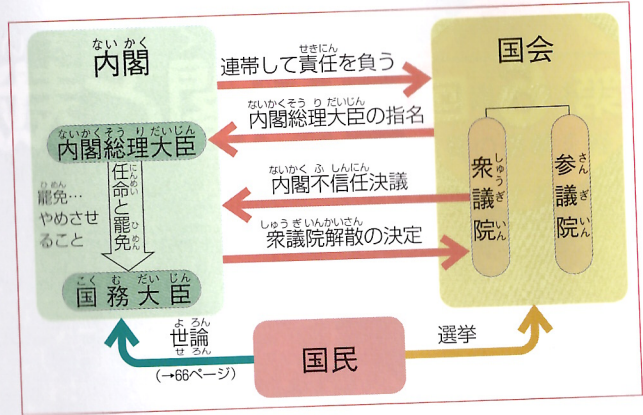
② 閣議……内閣総理大臣が中心となり、国务大臣が全員出席して、政策や方針など、行政についての決定を行う会議です。閣議は非公開で行われ、その決定には、全員一致制がとられています。

③ 議院内閣制……内閣は、国会の信任にもとづいて成立し、国会に対して政治上の責任を連帯して負っています。この制度を議院内閣制といいます。衆議院には、内閣不信任決議を行う権限があります。

(3) 内閣の仕事

- 行政に関する仕事
 - 法律で決められたことを実際に行います。
 - 予算案・法律案をつくらせて国会に提出します。
 - 憲法や法律に定められていることを実施するために、政令（内閣の出す命令）を定めます。
 - 外交の仕事を行い、外国と条約を結びます。
 - 国家公務員を任命し、監督します。

国会の仕事と区別しよう！



- 内閣が総辞職しなければならない場合
- ① 内閣総理大臣が欠けたとき（死亡したときなど）
 - ② 衆議院で内閣不信任案が可決（または信任案が否決）されたときに、10日以内に衆議院を解散しないとき
 - ③ 衆議院議員の総選挙の後で特別国会が開かれたとき



閣議のようす



外国の首脳と会談する内閣総理大臣

- ② 天皇に関する仕事……天皇の国事行為に対して助言と承認を行い、国事行為についての責任を負います。
- ③ 国会に対する仕事……国会の召集、衆議院の解散を決めます。
- ④ 裁判所に対する仕事……最高裁判所の長官を指名し、長官以外の裁判官を任命します。最高裁判所以外の裁判所の裁判官は、最高裁判所が指名した者の名簿にもとづいて、内閣が任命します。



衆議院の解散の決定

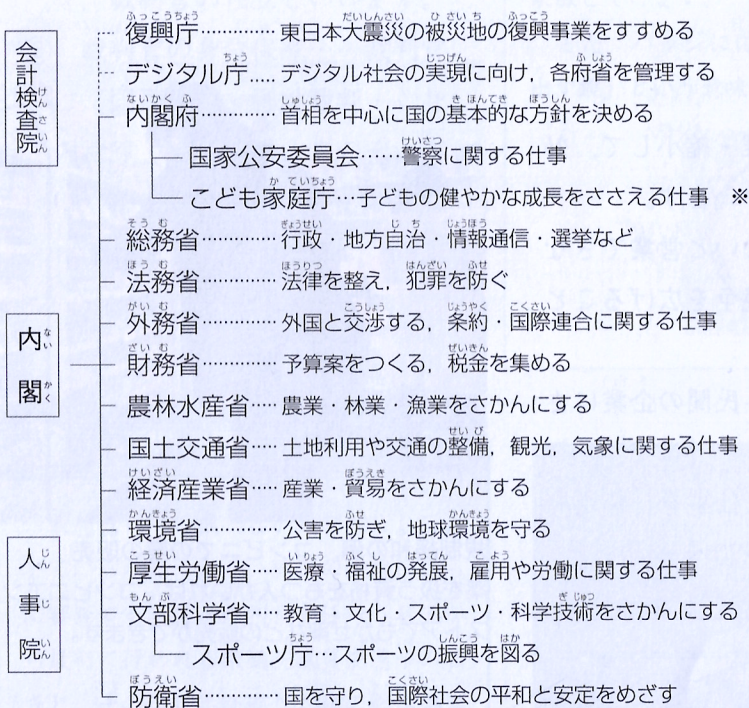
衆議院が解散する場合は、2通りあります。1つは、内閣不信任案が可決（または信任案が否決）されたときです。この場合、10日以内に内閣が総辞職しなければ、衆議院は解散されます。

もう1つは、日本国憲法第7条にもとづくものです。第7条は天皇の国事行為について定めていて、その中の1つに衆議院の解散があります。内閣は、天皇の国事行為に助言と承認をあたえる立場なので、事実上は、内閣総理大臣の判断で衆議院の解散を決定できると考えられています。

2 行政のしくみと行政改革

(1) 行政のしくみ

内閣とその下の行政機関は、政府ともよばれます。



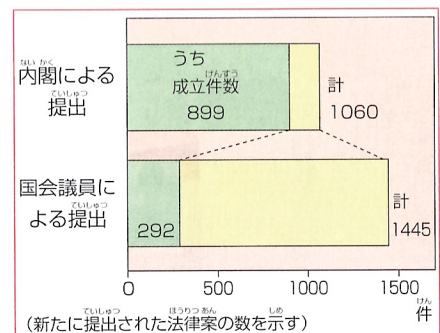
会計検査院と人事院は、どちらも内閣から独立した地位にある行政機関。会計検査院は国の収入・支出を検査する仕事を、人事院は国家公務員の任免や給与などを決める仕事を行う。

※ こども家庭庁……子どもをとりまく仕事は、これまで文部科学省・厚生労働省・内閣府などが別々に担当してきた。これらの仕事を集約することを目的に、2023年に設置。

気象庁は、国土交通省の下に置かれているよ。なぜだろう？



世界文化遺産の仕事をしているのは、文部科学省なんですって。では、世界自然遺産の仕事をしているのはどこ？



法律案の提出 (2010年1月～2022年8月)
行政の仕事が複雑になり、専門化した今日では、成立する法律の多くは、内閣(政府)が提出した法律案によるものです。

(2) 行政機関で働く公務員

公務員とは、国や地方の機関で働く人のことです。国の機関で働く国家公務員と、都道府県庁、市や区の役所、町村役場などで働く地方公務員に分けられます。国家公務員の中でも、国務大臣の仕事をしたすけ、政策の決定に関わる国家公務員は、官僚とよばれます。公務員は、公平な立場で、国民全体のために仕事をする事が求められます。

(3) 行政権の拡大

行政の仕事は、社会の安全を守るほかに、道路や空港を建設し、食料の生産をささえ、環境を保護し、教育を行うなど、多方面にわたっています。これらの仕事をすすめるためのお金となる税金を集めることも、行政の仕事の1つです。

行政の仕事が広がるとともに、行政の権限も拡大し、行政機関で働く公務員の数や行政にかかる費用が増え、国民の負担が増大していきました。

(4) 行政改革

拡大して複雑になった行政の仕事を整理・縮小して、効率のよい行政をめざす試みを行政改革といいます。

- ① 規制緩和……政府の許可や認可がないと営業できないといった規制をゆるめて、自由な競争を広げることです。
- ② 民営化……国が行ってきた仕事を、民間の企業にまかせることです。
- ③ 地方分権……それまで国が行っていた仕事を、都道府県などの地方にまかせることです（→70ページ）。



すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

日本国憲法第15条の一部（→216ページ）

年	おもなできごと
1985年	電話事業などが民営化されてNTTに たばこ事業が民営化される
1987年	日本国有鉄道が民営化されてJRに
2001年	中央省庁が再編され、1府12省庁へ （財務省・国土交通省などが発足）
2005年	高速道路を管理する日本道路公団が 民営化される
2007年	日本郵政公社が民営化される

これまでのおもな行政改革



規制緩和の例、コンビニでの薬の販売
薬を扱う資格をもつ人がいれば、コンビニエンスストアでもかぜ薬などの販売ができます。

郵政の民営化

国が行ってきた郵便・郵便貯金・簡易保険の郵政3事業が、2007年に民営化されて、民間の企業によって経営されるようになりました。1つの郵便局の建物に、別々の企業の看板が見られます。

3 司法権の独立と裁判所

裁判所は、基本的人権を守り、社会の秩序を保つために、法にてらして裁判を行うところです。
裁判を行う権限を、司法権といいます。

(1) 司法権の独立

日本国憲法第76条は、すべて司法権は最高裁判所と下級裁判所に属すると定め、裁判所が国会や内閣から独立して司法権を行使するとしています。これを司法権の独立といいます。司法権の独立を守るために、次のことが定められています。

- ① 裁判官の独立……裁判官が自己の良心に従い、だれからもしずされることなく裁判を行い、憲法と法律だけに従うことを、裁判官の独立といいます。
- ② 裁判官の身分保障……裁判官は、国民審査・弾劾裁判・心身の故障・定年の場合をのぞいては、辞めさせられないことになっています。



刑事裁判の法廷（福岡高等裁判所）

裁判官の法服（右）とバッジ（下）

法服の黒い色には、「何ものにも染まらない」という意味があって、公正であるべき裁判官のすがたを象徴しています。

また、バッジには「真実を映し出す鏡」という意味があります。



最高裁判所裁判官の国民審査

最高裁判所の裁判官が裁判官として適しているかどうかを、国民の投票によって審査する制度。裁判官が任命されてから最初に行われる衆議院議員総選挙のときと、その後10年経過した後の総選挙ごとに行われます。

裁判官に適していないと判断した投票数が過半数に達したときは、その裁判官は地位を失います。



最高裁判所の大法廷

最高裁判所は、15人の裁判官（長官1人とその他の裁判官14人）で構成されています。法律などが憲法に違反するかどうかの判断は、必ず大法廷で行われます。

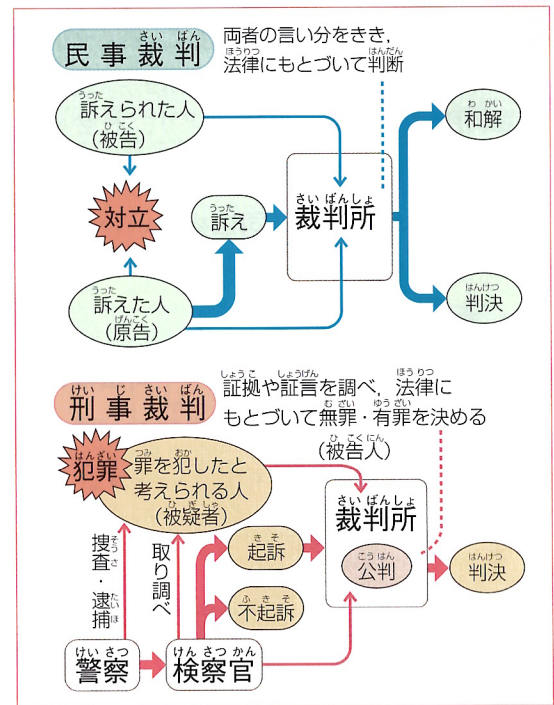
(2) 裁判の種類

- ① **民事裁判**……貸したお金を返してもらえないなどの個人と個人の争いや、取り引きをめぐる個人と企業の争いなど、権利と義務についての争いを裁きます。訴えた方を**原告**、訴えられた方を**被告**といいます。

ふつう、原告も被告も、法律の専門家である弁護士をつけます。

- ② **刑事裁判**……盗みや殺人などの罪を犯した疑いのある人を裁きます。**検察官**が原告の立場で裁判所に訴え、訴えられた方（被告人）はふつう、弁護士をつけます。

検察官は警察官を指揮して犯罪の捜査や犯人の逮捕にあたり、被害者に代わって裁判所に訴え、犯罪の事実を証明する仕事をします。



民事裁判と刑事裁判

(3) 裁判所の種類

最高裁判所のほかに、下級裁判所として**高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所**があります。

違憲立法審査権は、すべての裁判所がもつ権限です。

関連することから

違憲立法審査権 国会で制定した法律や、内閣による政令・行政処分などが、国の最高法規である憲法に違反しているかどうかを判断する権限です。**法令審査権・違憲審査権**ともいいます。違憲審査は裁判に訴えられたときにだけ行われ、裁判所は、裁判で争われている具体的な事件を通して、違憲かどうかの判断を下します。

最高裁判所は、憲法に違反しているかどうかについて最終的な判断を下す終審の裁判所であるため、**憲法の番人**ともよばれます。

最高裁判所	1 場所 (東京) にある
高等裁判所	各地方に 1 場所ずつ、合計 8 場所 (札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡) にある
地方裁判所	全国 50 場所 (北海道に 4 場所、都府県に各 1 場所) にあり、多くの第一審が行われる
家庭裁判所	地方裁判所と同じ都市にあり、家庭内のもめごとの調停、少年法にもとづく少年犯罪の審判などを行う
簡易裁判所	全国 438 場所にあり、交通違反や軽犯罪などを裁く

裁判所の種類

少年法は、罪を犯した未成年の少年を、原則として、罰するのではなく、保護・教育して立ち直らせることを目的とした法律です。



最高裁判所と高等裁判所

4 基本的人権を守るために

(1) 裁判と基本的人権の保障

- ① 裁判を受ける権利……国民はだれでも、自分の基本的人権を守るために裁判を受ける権利があります。
- ② 三審制……判決に不満があるときは、第一審から第二審・第三審と、裁判を3回受けることができます。裁判を公正に行い、基本的人権を守るためのしくみです。第一審の判決に不服なとき、裁判のやり直しを求めて訴えることを控訴、第二審の判決に不服なとき、さらに上級の裁判所に訴えることを上告といいます。

(2) 被疑者や被告人の人権の保障

被疑者や被告人には、次の権利が保障されています。

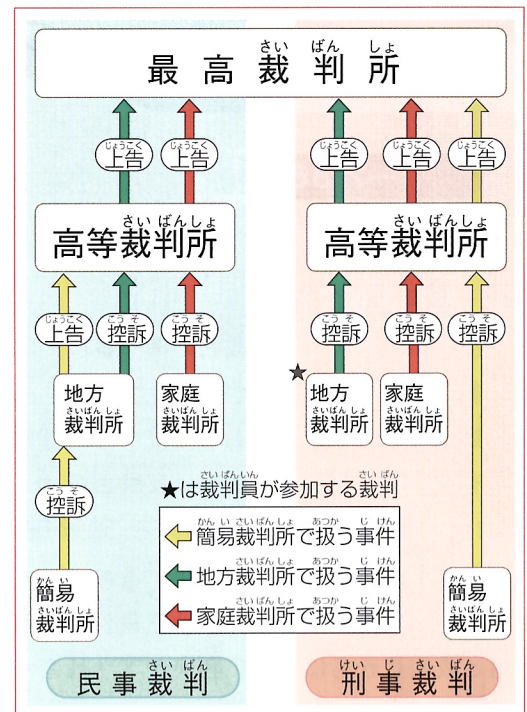
- ① 現行犯の場合以外は、裁判官が発行する令状なしに逮捕されたり、家の中を捜査されたりすることはありません。
- ② だれでも、弁護人を頼む権利があります。
- ③ 自分に不利益になる質問には答えなくてもよい権利（黙秘権）が認められています。
- ④ 取り調べの際、拷問や脅迫は禁止されています。
- ⑤ 証拠が自白だけの場合は、有罪になりません。
- ⑥ 無罪の判決が下されたときは、国に補償を求めることができます。

(3) 日本の司法の課題

裁判は判決が下されるまでに時間や費用がかかります。特に、民事裁判において、裁判や弁護士の費用を支払えない人は、裁判に訴えることができません。

このような状況を改善するため、裁判官や弁護士・検察官を増やすための養成機関が設けられました。また、法律に関するトラブルをかかえたときに、だれもが安い費用で相談できるよう、法テラスという支援センターが設立されました。

現在では、被疑者の取り調べのときのようなすを録画・録音すること（可視化）が義務づけられています。えん罪（無実であるのに犯罪者として扱われること）や捜査のゆきすぎを防ぐための取り組みです。



三審制のしくみ

逮捕状 (通常逮捕)	
被疑者	氏名 年齢 住居 職業
罪名	
被疑事実の要旨	別紙のとおり
引致すべき場所	
有効期間	令和 年 月 日まで
有効期間経過後は、この令状により逮捕に着手することができない。この場合には、これを当裁判所に送還しなければならない。 有効期間内であっても、逮捕の必要がなくなったときは、直ちにこれを当裁判所に送還しなければならない。	
上記の被疑事実により、被疑者を逮捕することを許可する。 令和 年 月 日 裁判所 裁判官	
請求者の官公職氏名	(一部を加工しています)

逮捕状の一部

逮捕状は、裁判官が発行します。

犯罪の被害者の人権

犯罪の被害者やその家族の人権が十分に保護されていないことが指摘されています。テレビ・ラジオ・新聞などのマスメディア（マスコミ）による度をこした取材や報道などが、その背景にあります。罪を犯した人の家族の人権についても、同じことがいえます。

犯罪の被害者の権利などを守る法律によって、被害者やその家族が裁判を傍聴しやすくなるなどの改善が見られますが、より一層の保護や支援が求められています。



さいばんいんせいど 裁判員制度

① さいばんいんせいど 裁判員制度とは

2009年、重大な刑事裁判の第一審に、国民が裁判員として参加する裁判員制度が始まりました。法律の専門家である裁判官と、主権者である国民から選ばれた裁判員が、それぞれの知識や経験を裁判に反映させることによって、司法に対する国民の信頼を高めることがその目的です。また、裁判にかかる時間を短くするねらいもありました。

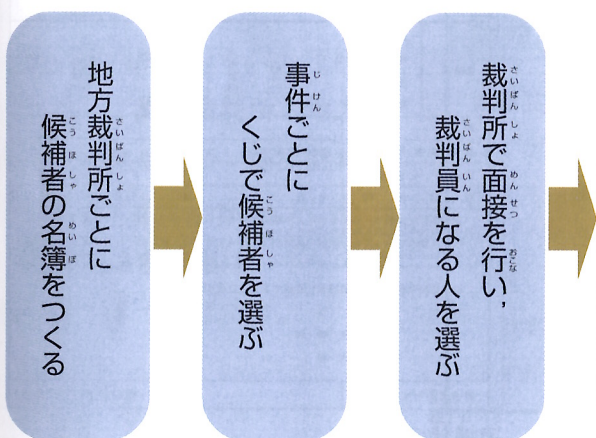
裁判員が参加する裁判は地方裁判所で開かれ、裁判官3名と裁判員6名によって判決が下されます。



さいばんいん 裁判員 (★の6名) が参加した模擬裁判 (本物をまねて行われる仮の裁判)

② さいばんいんせいど 裁判員制度の流れ

裁判員は、次のような手続きで、18歳以上の国民の中から選ばれます。



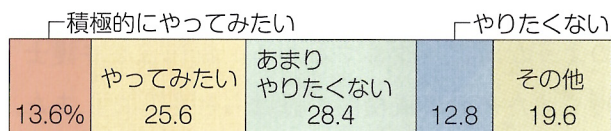
さいばん 裁判が行われる

- ・裁判員は、証人や被告人に質問することができる
- ・被告人が有罪か無罪か、また有罪の場合はどのような刑罰を科すのかを、裁判官やほかの裁判員と話し合う
- ・全員一致にならない場合は、多数決で決めるが、多数の側に裁判官が1名以上ふくまれていなければならない

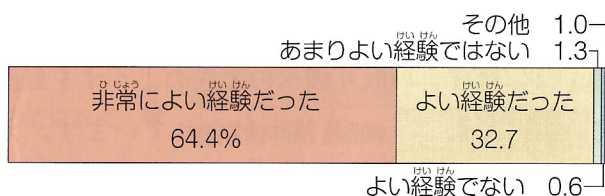
③ さいばんいんせいど 裁判員制度の課題

裁判員を経験した人の多くは、それをよい経験であったと感じています。しかし一方では、裁判員を務めることにとまどいを感じる国民も少なくありません。場合によっては仕事を休んだり、育児をほかの人に頼んだりする必要があります。このため、法律で定められた理由にもとづいて、6割以上の人が裁判員になることを辞退しています。また、「裁判員は、ときには死刑の判決を下さなければならない」という精神的な負担の大きさも指摘されています。

さいばんいん 裁判員に選ばれる前に裁判員をどう思ったか



さいばんいん 裁判員として裁判に参加した感想



さいばんいん 裁判員を経験した人に対して行われたアンケート (2021年)

今回のポイント



1 内閣とその仕事

56 ページ

- 内閣は行政権をもつ…国会が決めた予算や法律にもとづいて政治を行う
議院内閣制…内閣は国会の信任にもとづいて成立し、国会に対して政治上の責任を連帯して負う
- 内閣のしくみ…内閣総理大臣と国务大臣が全員出席する閣議で政策や方針を決める
内閣総理大臣…国会議員の中から国会が指名し、天皇が任命
国务大臣…内閣総理大臣が任命し、その過半数は国会議員
- 行政に関する仕事…予算案・法律案をつくる 政令を定める 条約を結ぶ
- その他の仕事…天皇の国事行為に助言と承認を行う
国会の召集と衆議院の解散を決める
最高裁判所の長官を指名し、長官以外の裁判官を任命する

2 行政のしくみと行政改革

57 ページ

- 行政とは…税金を集めて、人々の生活と安全を守るさまざまな仕事を行う
- 国の行政は、政府（内閣とその下にある省など）が行う
- 行政改革…複雑になった仕事を整理して、効率を高めるための規制緩和や民営化など

3 裁判所と基本的人権

59 ページ

- 裁判所は司法権をもつ…基本的人権を守り、世の中の秩序を保つために裁判を行う
- 司法権の独立
 - ・最高裁判所と下級裁判所（高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所）が、国会や内閣から独立して司法権を用いる
 - ・裁判官の独立…だれからもさしずされずに自己の良心と、憲法と法律だけに従う
- 個人と個人や企業などの争いを裁く民事裁判、罪を犯した疑いのある人を裁く刑事裁判
- 違憲立法審査権…法律や政令などが憲法に違反していないかどうかを判断する
この最終的な判断を下す最高裁判所は憲法の番人とよばれる
- 国民審査…最高裁判所裁判官が裁判官としてふさわしいかどうかについて国民が投票で
きる
- 基本的人権と国民の司法への参加
 - ・だれでも裁判を受ける権利があり、3回まで裁判を受けられる三審制
 - ・国民が重大な刑事裁判に参加する裁判員制度

要点チェック

第6回 内閣と裁判所

- ☒ 問1 ^{ほうりつ}法律や^{じっさい}予算にもとづいて^{せいじ}実際に政治を行う、^{ないかく}内閣の^{けんげん}権限を何といいますか。
- ☒ 問2 ^{ないかくそうりだいじん}内閣総理大臣は、どのような人の中から指名されることになっていますか。
- ☒ 問3 ^{ないかく}内閣は、^{しんにん}国会の信任にもとづいて成立し、^{せいじじょう}国会に対して政治上の^{せきにん}責任を連帯して負っています。このしくみを何といいますか。
- ☒ 問4 次の1～3の文が^の述べている省の名をそれぞれ答えなさい。
- 1 予算案をつくり、^{ぜいきん}税金を集めます。
 - 2 土地の利用や、交通の^{せいび}整備を行います。また、観光や気象に関する仕事を行います。
 - 3 産業や貿易に関する仕事を行います。また、^{でんどうぎ}伝統的工芸品に関する仕事もを行います。
- ☒ 問5 ^{しゅうぎいん}衆議院で^{ないかくふしんにんあん}内閣不信任案が^{かけつ}可決されたときに^{ないかく}内閣が行わなければならないことについて述べた次の文の、 A B にあてはまる数やことばをそれぞれ答えなさい。
- A 日以内に^{しゅうぎいん}衆議院を^{かいさん}解散しないときには、^{ないかく}内閣は B をしなければならない。
- ☒ 問6 ^{さいばんしよ}裁判所は、法にてらして^{さいばん}裁判を行います。この^{けんげん}権限を何といいますか。
- ☒ 問7 ^{さいばんしよ}最高裁判所の^{さいばんかん}裁判官が^{さいばんかん}裁判官として^{てき}適しているかどうかを、^{はんだん}国民の投票によって^{せいど}判断する制度を何といいますか。
- ☒ 問8 ^{さいばんしよ}裁判所について、次の問いに答えなさい。
- 1 各地方に1か所ずつ置かれ、多くの場合、2回目の^{さいばん}裁判が行われる^{さいばんしよ}裁判所を何といいますか。
 - 2 ^{ほうりつ}法律や^{せいれい}政令・^{ぎょうせいしよぶん}行政処分などが^{けんぽう}憲法に違反していないかどうかを^{はんだん}判断する、^{さいばんしよ}裁判所の^{けんげん}権限を何といいますか。
 - 3 ^{さいばんしよ}最高裁判所は、^{ほうりつ}法律などが^{けんぽう}憲法に違反しているかどうかの^{はんだん}最終的な判断を下す^{しゅうしん}終審の^{さいばん}裁判所です。このため、^{さいばんしよ}最高裁判所は何とよばれていますか。
- ☒ 問9 ^{さいばん}国民の声を^{さいばん}裁判にいかすことなどを目的として取り入れられた、^{いっばん}一般の国民が^{さいばんかん}裁判官とともに^{さいばん}裁判に参加する^{せいど}制度を何といいますか。また、この制度にもとづく^{さいばん}裁判が行われる^{さいばんしよ}裁判所の名を答えなさい。